

دار ضباط المدفعية

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد اتفاق

حق استغلال الاسكواش بدار ضباط المدفعية

انه في يوم الثلاثاء الموافق ١ / ٨ / ٢٠٢٣ حرر هذا العقد بين كلاً من :-

١- طرف اول (مالك)

دار ضباط المدفعية ومقرها ٢٦ شارع الثورة بالمحافظة القاهرة ويمثلها
السيد العميد / محمد ابو مسلم على بصفته مدير دار المدفعية ومفوض مجلس الادارة .

٢- طرف ثاني (مستاجر)

السيدة/ نهال جمال ابراهيم محمد هيكل بصفته / صاحب الشأن
وعنوانه / ع ٥٣٧ منطقة الهايكستب - مدينة نصر اول - القاهرة
ويحمل رقم قومي / ٢٨٧٠٥١٥١٦٠١٠٤٨ / تليفون / ٠١٠٠٢٨٩٥٩٥٤

وبعد ان اقر الطرفين بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف فقد اتفقا فيما بينهما على بنود هذا العقد

تمهيد

ولما كان الطرف الاول يمتلك مبنى اسكواش بجوار حديقة الطفل ويرغب في ازدهار أنشطة الدار
وتطويرها لاستمتاع رواد الدار وتحقيق النفع المادي وذلك باستخدام المساحة المبنية داخل الدار لاستغلال
ملعب اسكواش وبعد قيام الطرف الثاني بعمل المعاينة اللازمة للموقع

تقدم الطرف الثاني بعرضه في حق الاستغلال وبعد المفاوضة والتي اسفرت عن قبول العرض المقدم منه .

وحيث ان الطرف الاول هو احد الوحدات العسكرية التي تصدر لها تعليمات واوامر عسكرية من شأنها
وقف وتأجيل او فسخ بنود العقد فيحق للطرف الاول وقف او تأجيل او فسخ هذا العقد دون توضيح او ذكر
الاسباب للطرف الثاني .

طرف اول
التوقيع)

طرف ثاني
التوقيع (نهال جمال ابراهيم محمد هيكل)

البند الاول

يعتبر التمهيد السابق والعرض المقدم من الطرف الثاني واى مكاتبات متبادلة بين الطرفين في هذا الشأن جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملا ومتمم له .

وبعد ان اتخذ كلا من الطرفين مقرا له فتعتبر المكاتبات المتبادلة بين الطرفين على العنوان المبين بصدد هذا العقد جزء لا يتجزأ من هذا العقد .

البند الثاني

اتفق الطرفان على حق استغلال مبنى الاسكواش وذلك لاستغلاله فى نشاط ملعب اسكواش ولا يجوز للطرف الثانى تغير النشاط المتفق عليه وفى حالة التغير يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون سابق انذار .

البند الثالث

اتفق الطرفان على قيمة الايجار الشهري لموضوع التعاقد بمبلغ ٩٣١٧ جنية (فقط تسعة الاف وثلاثمائة وسبعة عشر جنيها لا غير) شهرياً ولمدة ثلاث سنوات بزياده (١٠٪) سنويا وتبلغ قيمه الإجماليه للعقد مبلغ ٣٧٠٠٨٠ جنية (فقط ثلاثمائة وسبعون ألف وثمانون جنيها لا غير) شاملة الكهرباء والمياه وهى كالتالى .
السنة الأولى مبلغ ١١١٨٠٤ جنية (فقط مائه واحد عشر ألف وثمانمائة واربعه جنيها لاغير) بواقع ٩٣١٧ جنية شهريا .
السنة الثانية مبلغ ١٢٢٩٨٨ جنية (فقط مائه واثنان وعشرون ألف وتسعمائه وثمانيه وثمانون جنيها لاغير) بواقع ١٠٢٤٩ جنية شهريا .
السنة الثالثة مبلغ ١٣٥٢٨٨ جنية (فقط مائه وخمسه وثلاثون ألف ومائتان وثمانيه وثمانون جنيها لاغير) بواقع ١١٢٧٤ جنية شهريا وعلى ان يتم سداد الإيجار خلال الثلاث ايام الأولى من كل شهر .

البند الرابع

مدة العقد ثلاث سنوات تبدأ من ٢٠٢٣ / ٨ / ١ الى ٢٠٢٦ / ٧ / ٣١ بزيادة يتفق عليها .

البند الخامس

يجوز للطرف الثانى اجراء بعض التعديلات الداخلية التى تتناسب مع طبيعة النشاط بما لا يتعارض مع سلامة المبنى ودون الاخلال بالمظهر الهندسي والجمالي له وذلك على نفقته الخاصة دون مطالبة الطرف الاول باى مبالغ مالية نظير ذلك .
ويكون الطرف الثانى مسئول عن اى اضرار تلحق بالمبنى نتيجة اجراء تلك التعديلات وكذلك يكون مسئولاً عن اى اضرار تلحق بالعمالة القائمة باعمال التعديل .

طرف ثانى

طرف اول

التوقيع (لهال هال)

التوقيع

البند السادس

يلتزم الطرف الثاني بصيانة المبنى على نفقة الخاصة دون تحميل الطرف الاول اي مصاريف.

البند السابع

يلتزم الطرف الثاني بسداد ١٠٪ من القيمة الاجمالية للعقد بمبلغ ٣٧٠٠٨ جنيها (فقط سبعة وثلاثون الف وثمانية جنيها لا غير) على ان تدفع بأحدى الطرق الاتية (نقدا - خطاب ضمان صادر من احد البنوك المصرية - شيك مقبول الدفع) ويتم الاحتفاظ بهذا التأمين حتى نهاية التعاقد ولا يعتبر العقد ساريا الا بعد سداد كامل قيمة التأمين .

البند الثامن

اقر الطرف الثاني انه قد عاين العين موضوع العقد المعاينة النافية للجهالة طبقاً للقانون وقد حازت قبولة ويتعهد بالصيانة والعناية بها والانتفاع بها على النحو الذي لا يعرضه للخطر .
كما يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ النظافة العامة لكامل الاسكواش

البند التاسع

الطرف الثاني مسئول مسئولية كاملة امام جميع الجهات الخارجية الحكومية في اتخاذ إجراءات مزاولة النشاط مثل (الضرائب العامة - ضريبة المبيعات - التأمينات الاجتماعية الخ) و عن اي اضرار تلحق بالغير داخل الاسكواش نتيجة مزاولة النشاط للأفراد كما يعتبر الطرف الثاني مسئول عن جميع العاملين بالاسكواش دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

البند العاشر

الطرف الاول هو القائم بادارة وتشغيل الجراج الكائن بالدار وتحصيل ايراده لصالح الدار

البند الحادي عشر

يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الايجار في المدة المتفق عليها خلال الثلاث ايام الاولى من كل شهر وفي حالة التأخير عن السداد يتم تحصيل مبلغ ١٠٠ جنيها (فقط مائة جنيها لا غير) عن كل يوم تأخير عن السداد .

البند الثاني عشر

يلتزم الطرف الثاني بتقديم الموافقة الامنية الصادرة له فور استخراجها من جهاز الامن الحربى ويعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه حال صدورها بالرفض دون ادنى مسئولية على الطرف الاول .

طرف ثانى

طرف اول

التوقيع (لعل باله)

(

التوقيع)

البند الثالث عشر

يلتزم الطرف الثاني بسداد كافة الضرائب والرسوم خاصة موضوع التعاقد وكذلك اى غرامات او نزاعات قضائية للجهات المختلفة كما يلتزم بعدم تجول العاملين بالاسكواش داخل الدار

البند الرابع عشر

اتفق الطرفان على انه فى حالة رغبة الطرف الثاني فى انهاء التعاقد وترك المكان قبل انتهاء مدة العقد بالكامل (ثلاث سنوات) يتم مصادرة التأمين النهائي لصالح الدار وتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة باى تعويض عنها واتخاذ الاجراءات القانونية طبقا لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ .

البند الخامس عشر

بانتهاء مدة العقد يلتزم الطرف الثاني بتسليم العين محل العقد بالاضافة الى التجديدات (ما عدا التكاليف) ولا يحق له استرداد التجديدات ولا يحق له المطالبة باى تعويض عنها.

البند السادس عشر

- يلتزم الطرف الثاني اثناء مدة سريان هذا العقد بالاتي:
- ١ - الالتزام باتباع تعليمات امن دار ضباط المدفعية وتكون نافذة عليه وعلى تابعية.
 - ٢ - يلتزم الطرف الثاني بصيانه المبنى على نفقة الخاصة دون تحميل الطرف الاول اى مصاريف .

البند السابع عشر

- ١ - يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على النظافة العامة لموضوع العقد .
- ٢ - يلتزم الطرف الثاني بعدم وضع اى اشغالات امام المبنى موضوع العقد .
- ٣ - يلتزم الطرف الثاني بعدم استخدام العين موضوع العقد فى اى نشاط مخالف للنظام العام او الاداب العامة او فى اى غرض مخالف للقانون او فى اى غرض غير الغرض المخصص فى هذا العقد .

البند الثامن عشر

يلتزم الطرف الثاني بجميع مصاريف التشغيل والصيانة والمعدات اللازمة لغرض النشاط المؤجر من اجله وكذا الصلاحية الفنية للمعدات والادوات وجودتها وكفاءتها للعمل على نفقة.

البند التاسع عشر

يخضع هذا العقد لاحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحته التنفيذية للقانون ٨٩ لسنة ١٩٩٨ فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا العقد .

طرف اول

طرف ثانى

التوقيع (نهال مال اى الهوى)

التوقيع ()

البند العشرون

اي نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد تختص محاكم مجلس الدولة بالفصل في هذا النزاع .

البند الحادي والعشرون

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تسلم لطرف الثاني نسخة وعدد (٢) نسخة يتم الاحتفاظ بها مع الطرف الاول للعمل بموجبها .

التوقيع ()
عميد / محمد ابو مسلم على
مدير دار ضباط المدفعية

التوقيع (جمال جمال ابو الهيثم)
السيد / جمال جمال ابو الهيثم
رقم قومي / ١٠٤٨٠١٠١٦٠٥١٠٨٧٠